MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA CONTRATISTAS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER

INTRODUCCIÓN

El presente documento se plantea como una herramienta para garantizar que todos los contratos que la Corporación Autónoma Regional de Santander establezca con terceros ya sean personas naturales o jurídicas en sus actividades que cumplan con los requisitos para la protección del ambiente y la salud, seguridad y protección de sus funcionarios, contratistas y partes interesadas.

Contiene requerimientos generales para todos los contratistas (personas naturales o jurídicas), específicos para contratistas que realizan obras públicas y consultorías (que superen el 10% de la menor cuantía).

Debe darse a conocer a todo oferente desde el momento en que presenta la propuesta de manera que se convierta en una guía, medio de consulta y referencia. Los requisitos aquí mencionados son de obligatorio cumplimiento para que las actividades que han de ser realizadas por estos, se hagan de forma segura.

Fue elaborado teniendo en cuenta la normatividad legal vigente, la política Ambiental con la que está Comprometida la Corporación, y como resultado de las consultas realizadas al proceso de contratación. El fin último es asegurar el cumplimiento de la legislación vigente, las políticas y normas establecidas en materia ambiental.

OBJETIVO

Establecer los requerimientos en materia Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional que se deben tener en cuenta para la ejecución de contratos con personas naturales ó personas jurídicas que presenten propuestas y/o presten servicios a Corporación Autónoma Regional de Santander.

ALCANCE

Este manual pretende generar estándares básicos que determinen los criterios relacionados con los impactos generados en materia ambiental, en el desarrollo de contratos de obra y consultoría (que superen el 10% de la menor cuantía) que suscriba la Corporación. Las disposiciones establecidas en este manual serán de obligatorio cumplimiento en la actividad contractual.

GLOSARIO

- **ASPECTO AMBIENTAL**

Elementos de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente. Todo lo que usamos, hacemos o generamos en la empresa y que pueden afectar de manera positiva o negativa el medio ambiente.

- **CONTAMINACIÓN** *(Código Nacional de RNR Decreto 2811/74)*

La alteración del ambiente con sustancias o formas de energía puestas en él por actividad humana o de la naturaleza, en cantidades, concentraciones o niveles capaces de interferir con el bienestar y la salud de las personas, atentar contra la flora y la fauna, degradar la calidad del ambiente, de los recursos de la nación o de los particulares.

- **CONTRATISTA**

Persona natural o jurídica que mediante un acuerdo de voluntades se obliga para con la Corporación a dar, hacer o no hacer una actividad a cambio de una contraprestación en dinero o en especie.

- **IMPACTO AMBIENTAL**

Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso como resultado total o parcial de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente. (Aspectos ambientales de una organización). Causa y Efecto.

- **IMPACTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO**

Aquellos impactos que después de haber sido aplicados los criterios de valoración definidos en este procedimiento se consideran relevantes para la organización y requieren ser controlados y/o mejorado en su desempeño.

- **INTERVENTOR/SUPERVISOR**

Es la persona natural o jurídica que por sus competencias y experiencia es designada por la Corporación para que la represente, ejerciendo el seguimiento, control técnico, administrativo jurídico y financiero del objeto de un acuerdo de voluntades.

- **MEDIO AMBIENTE**

Entorno en el que opera una organización que incluye aire, agua, suelo, recursos naturales, flora, fauna, seres humanos y su interrelación.

- **PLAN DE MANEJO AMBIENTAL**

Es el conjunto detallado de actividades, que producto de una evaluación ambiental, están orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales que se causen por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Incluye los planes de seguimiento, monitoreo, contingencia, y abandono según la naturaleza del proyecto, obra o actividad (Decreto 1220, abril 21 2005).

- **RESIDUO O DESECHO**

Es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque sus propiedades no permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo generó o porque la legislación o la normatividad vigente así lo estipula. (Decreto 4741 de 2005)

- **RESIDUO O DESECHO PELIGROSO**

Es aquel residuo o desecho que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas puede causar riesgo o daño para la salud humana y el ambiente. Así mismo, se considera residuo o desecho peligroso los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos. (Decreto 4741 de 2005)

- **ACCIDENTE**

Evento no deseado que da lugar a muerte, enfermedad, lesión, daño u otra pérdida.

- **AUDITORIA**

Examen sistemático, para determinar si las actividades y los resultados relacionados con ellas, son conformes con las disposiciones planificadas y si éstas se implementan efectivamente y son aptas para cumplir la política y objetivos.

- **MEJORAMIENTO CONTINÚO**

Proceso para fortalecer al sistema de gestión en seguridad industrial y salud ocupacional, con el propósito de lograr un mejoramiento en el desempeño de S & SO en concordancia con la política S & SO en concordancia con la política S & SO de la organización.

- **PELIGRO**

Es una fuente o situación con potencial de daño en términos de lesión o enfermedad, daño a la propiedad, al ambiente de trabajo o una combinación de éstos.

- **IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO**

Proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus características.

- **INCIDENTE**

Evento que generó un accidente o que tuvo el potencial para llegar a ser un accidente.

- **PARTES INTERESADAS**

Individuos o grupos interesados o afectados por el desempeño en Seguridad y Salud Ocupacional de una organización.

- **NO CONFORMIDAD**

Cualquier desviación respecto a las normas, prácticas, procedimientos, reglamentos, desempeño del sistema de gestión, etc., que puedan ser causa directa o indirecta de enfermedades, lesión, enfermedad, daño a la propiedad, al ambiente de trabajo o una combinación de estos.

- **OBJETIVOS**

Propósitos que una organización fija para cumplir en términos de desempeño en S & SO.

- **SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL**

Condiciones y factores que inciden en el bienestar de los empleados, trabajadores temporales, personal contratista, visitantes y cualquier otra persona en el sitio de trabajo.

- **SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL**

Parte del sistema de gestión total, que facilita la administración de los riesgos de S & SO asociados con el negocio de la organización. Incluye la estructura organizacional, actividades de planificación, responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y recursos para desarrollar, implementar, cumplir, revisar y mantener la política y objetivos de S & SO.

- **DESEMPEÑO**

Resultados medibles del sistema de gestión en seguridad industrial y salud ocupacional relativos al control de los riesgos de seguridad y salud ocupacional de la organización, basados en la política y los objetivos del sistema de gestión en seguridad industrial y salud ocupacional.

- **RIESGO**

Combinación de la probabilidad y la (s) consecuencias (s) de que ocurra un evento peligroso específico.

- **EVALUACIÓN DE RIESGOS**

Proceso general de estimar la magnitud de un riesgo y decidir si éste es tolerable o no.

- **SEGURIDAD**

Condición de estar libre de un riesgo de daño inaceptable.

- **RIESGO TOLERABLE**

Riesgo que se ha reducido a un nivel que la organización puede soportar respecto a sus obligaciones legales y su propia política de S & SO

1. GENERALIDADES

- Las disposiciones de este manual aplican para los contratistas, subcontratistas, interventores de contratos y colaboradores de la **Corporación Autónoma Regional de Santander- CAS**

- **El CONTRATISTA** deberá cumplir con todas las disposiciones de la normatividad ambiental colombiana, enmarcadas en la Ley 99 de 1993 y deberá implementar las estrategias de prevención, mitigación, corrección y compensación de los impactos ambientales potenciales que se generarán con el proceso y demás normas en materia ambiental que le sean aplicables de acuerdo con las actividades objeto del contrato.

- **EL CONTRATISTA** deberá cumplir con todas las estipulaciones del Decreto Ley 1295 de 1994 y sus Normas Reglamentarias; así mismo deberá establecer los planes de control de riesgos, programas de salud ocupacional, panoramas de factores de riesgo, planes de emergencias, programas de capacitación, entrenamiento y educación; deberá cumplir con todas las disposiciones en materia de medicina preventiva, medicina del trabajo, higiene industrial, seguridad industrial, COPASO; así mismo deberá recibir una inducción de seguridad y salud ocupacional junto con todo su equipo de trabajo

- En el momento de la suscripción del acta de inicio del contrato, el interventor, establecerá el compromiso de cumplimiento de las disposiciones del presente manual.

- **El CONTRATISTA** deberá identificar los aspectos e impactos ambientales – panorama de factores de riesgo y realizar las acciones requeridas, de acuerdo a la metodología establecida en los procedimientos de la Corporación **(Procedimiento de Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales, Formato de la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales, Procedimiento de identificación de peligros, valoración de riesgos y asignación de controles y el Formato Panorama de Factores de Riesgo)**.

- En el caso de proyectos desarrollados por la Corporación, pueden presentarse quejas verbales o escritas que pueden ser entregadas en las oficinas de la Corporación o en su defecto en las Alcaldías o Personerías municipales, quienes las trasladaran a la Oficina de Control Interno de la Corporación, y esta a su vez dejara registro de la comunicación recibida en el **Formato de Sugerencias F-PMC-011** y hará el traslado a la oficina correspondiente para el tramite respectivo.

- **El CONTRATISTA** se obliga a ejecutar los controles operacionales asociados a los impactos ambientales y a los riesgos y peligros significativos asociados a la actividad. En caso de desarrollar actividades adicionales a las que se relacionaron en la matriz de aspectos e impactos, el contratista deberá identificar los aspectos e impactos asociados y tomar las medidas necesarias para mitigar estos impactos, de acuerdo a los procedimientos establecidos en la Corporación.

- **El CONTRATISTA** debe conocer las políticas de gestión de la Corporación y comunicarlas a sus empleados y subcontratistas.

- **EL CONTRATISTA** se asegurará del cumplimiento de este manual por parte de sus subcontratistas.

- La Corporación Autónoma Regional de Santander se reserva el derecho de realizar verificaciones en cualquier momento sobre los controles operacionales definidos para la ejecución del contrato y en coherencia con las normas ambientales aplicables.

- **El CONTRATISTA** deberá asumir las sanciones legales impuestas por cualquier infracción a las normas en Gestión Ambiental y de Salud Ocupacional, contenidas en la legislación colombiana.

- **EL CONTRATISTA** deberá adquirir los insumos requeridos para el desarrollo de sus actividades, en sitios donde se tenga documentación de acuerdo a la legislación colombiana vigente.

2. REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS PARA OBRAS PÚBLICAS Y CONSULTORÍAS

Durante la etapa de Construcción del proyecto, el **CONTRATISTA** deberá asumir la responsabilidad de protección del medio ambiente y de Salud Ocupacional y del territorio donde se emplazará el proyecto e implementará las medidas necesarias que aseguren un exitoso manejo ambiental del proyecto y sus actividades.

El CONTRATISTA deberá informar oportunamente a las partes interesadas del inicio de las obras, de los plazos de ejecución y de las medidas que se implementarán para mitigar o compensar los impactos que se pudieran generar durante dicho período con previa aprobación del Interventor designado por la Corporación. Lo mismo hará con los riesgos y peligros presentes en la obras

Con el propósito de minimizar los impactos ambientales negativos y los riesgos y peligros presentes en las obras y sus actividades complementarias en el área de influencia del proyecto antes de iniciar las actividades, el contratista como mínimo deberá cumplir con las siguientes medidas:

1. MANEJO DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE

- **El CONTRATISTA** deberá manejar adecuadamente los escombros, tierra y excedentes que se generen dentro de los procesos constructivos del proyecto e implementar las medidas de manejo, de acuerdo con la normatividad ambiental vigente. Sus empleados deberán utilizar los elementos de protección personal adecuados a la magnitud del riesgo.

- **El CONTRATISTA** deberá disponer los escombros en terrenos destinados y aprobados por las autoridades municipales competentes y que cuentan con la licencia correspondiente vigente.

- **EL CONTRATISTA** deberá prestar especial atención al proceso de evacuación de escombro manteniendo en condiciones aceptables de aseo las vías públicas y andenes aledaños al inmueble, para evitar perturbaciones e incomodidades a la comunidad. El lugar en el que se encuentren los escombros debe encontrarse debidamente señalizado; en ningún caso los escombros deben permanecer en zonas verdes o áreas de circulación; así mismo deberá establecer las medidas de seguridad y salud ocupacional necesarias para evitar lesiones o enfermedad en la comunidad, visitantes, empleados y proveedores.

- El almacenamiento provisional de escombros deberá contar con la señalización requerida y será en un sitio tal que no obstaculice las actividades cotidianas. Al terminar la obra, el contratista debe garantizar que todos los espacios utilizados para el almacenamiento de escombros quedan libres de ellos.

- Los vehículos destinados al transporte de escombros no deben ser llenados por encima de su capacidad (a ras con el borde superior más bajo del platón), la carga debe ir cubierta con el fin de evitar la dispersión de la misma o la emisión fugitiva de material particulado.

2. LIMPIEZA DE LAS ÁREAS DE TRABAJO

- **El CONTRATISTA** deberá proporcionar y mantener en satisfactorias condiciones sanitarias y de limpieza y orden, todas las áreas de trabajo, cumpliendo con los requisitos y reglamentos vigentes de sanidad pública, protección ambiental y laboral.
- Se deben recoger los desperdicios, basuras o elementos extraños presentes en la zona donde se realicen las obras. La limpieza se realizará diariamente al finalizar la jornada. Estos materiales se colocarán en canecas y se dispondrá (si es necesario) temporalmente en un sitio previsto para tal efecto.

3. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES E INSUMOS

- **El CONTRATISTA** deberá establecer medidas y normas para el adecuado manejo y almacenamiento de los materiales, equipos e insumos necesarios para la construcción y montaje de la obra, de tal forma que se prevengan y controlen los impactos y los riesgos que se puedan generar sobre el ambiente y la integridad del trabajador por un inadecuado manejo y disposición de dichos elementos.
- **EL CONTRATISTA** debe almacenar y manejar los materiales de acuerdo con las recomendaciones de los fabricantes y a las exigencias legales. Se tendrá precauciones con las sustancias tóxicas, inflamables, explosivas o contaminantes del medio ambiente – lesivas a los trabajadores y se almacenarán en la forma segura de acuerdo con las dimensiones, peso y contenido.

- **EL CONTRATISTA** señalizará las diferentes áreas de almacenamiento de sustancias especiales y generales y colocará avisos de advertencias para las sustancias tóxicas, inflamables o explosivas en los depósitos de materiales especiales. Así mimo se dispondrá de las fichas toxicológicas de los químicos en las áreas de trabajo donde existan los mismos.
- **El CONTRATISTA** implementará todas las medidas necesarias de seguridad durante las diferentes maniobras de cargue, descargue y almacenamiento de los diferentes equipos y materiales utilizados durante la construcción del proyecto y contará con el equipo adecuado para esta operación.

4. MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

- **El CONTRATISTA** deberá implementar las medidas que mitiguen el impacto generado por la operación de la maquinaria.
- Establecerá las medidas de seguridad de uso de equipos, máquinas y herramientas para evitar lesiones o daño a la salud de los trabajadores.
- La operación y mantenimiento de la maquinaria y el manejo de combustible y lubricantes se harán en forma tal que se evite el vertimiento de grasas o aceites al suelo o al alcantarillado.
- La operación de la maquinaria se hará de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y deberá cumplir con los estándares para emisión de ruido, partículas y gases.
- **El CONTRATISTA** sólo permitirá que los equipos, herramientas e implementos de trabajo sean operados por personal calificado y autorizado por el.
- **El CONTRATISTA** se obliga a suministrar equipos, máquinas, herramientas e implementos de trabajo adecuados, en buen estado y apropiados para cada labor específica, en la cantidad y calidad requerida para que éste se pueda realizar con seguridad, minimizando el riesgo de accidente.

5. MANEJO SEGURO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS (COMBUSTIBLES, ACEITES, SOLVENTES, PINTURAS)

- **El CONTRATISTA** debe formular las medidas de manejo ambiental y de seguridad dirigidas a manipular y disponer adecuadamente las sustancias químicas peligrosas.
- En caso tal que se requiera realizar cambios de aceite o suministro de combustible a los equipos o maquinaria localizados dentro de los sitios de trabajo, para efectos de evitar vertimiento de estas sustancias al suelo y por ende la contaminación del agua y del suelo, es necesario que la superficie donde está localizada la máquina, esté cubierta de plástico y en el perímetro de éste irá una cuneta en suelo forrada con el mismo plástico.
- Cuando se presenten derrames accidentales de combustibles sobre el suelo, éste debe removerse inmediatamente y hacer el tratamiento que garantice minimizar el impacto ambiental.

6. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS

- **EL CONTRATISTA** debe asegurar el control y mitigación de los impactos causados sobre el entorno a raíz de la generación de residuos debido a las actividades y una conciencia ambiental del manejo de los mismos en todo su personal.

- Para los residuos sólidos ordinarios deberá establecer un programa de separación en la fuente, de tal manera que se reduzcan, reutilicen o reciclen los materiales susceptibles de ello, en tanto que los residuos orgánicos sean entregados a una entidad prestadora del servicio de recolección de basuras.

7. CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS

- **El CONTRATISTA** debe prevenir los efectos producidos por el transporte de materiales desde y hacia la obra, mitigar las molestias causadas a la comunidad durante la construcción de la obra y controlar la generación de ruido y material en suspensión durante la construcción.
- Se prohíben las quemas a cielo abierto en los lugares donde se adelantan las obras.
- El CONTRATISTA debe garantizar el aislamiento de los equipos utilizados con el fin de mitigar el ruido y la generación de material particulado.

ANEXOS

MATRIZ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES F-PGI-001

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES PGI-001

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGOS F-PGI-027

ANEXO PROCEDIMIENTO PGI-004 “NORMA BSI-8800 (Directiva Marco 89/391/CEE)”

Tabla de Control de Cambios

Versión	Fecha de Aprobación	Cambios Realizados
01	30/10/2009	Manual creado para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental.
02	12/04/2010	Ajustes al contenido del manual, incluyendo recepción de quejas y reclamos por la Oficina de Control Interno, Autoridades Municipales o Regional de la CAS.
03	01/12/2011	Ajustes al manual, cambiándole el nombre e incluyendo las obligaciones del contratista en cuanto al componente de Seguridad y Salud Ocupacional.
05	12/09/2016	Ajustes en el Encabezado, cambio de logo y forma.